

Reforma a la LOSEP (junio 2025): Sumarios administrativos a cargo de la institución y no del Ministerio del Trabajo

En junio de 2025, el Legislativo introdujo una reforma sustancial en el régimen disciplinario de los servidores públicos, incluida la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

El artículo 44 de la LOSEP, que anteriormente otorgaba competencia al Ministerio del Trabajo para normar y tramitar los sumarios administrativos, fue reformado. Actualmente, la unidad de administración de talento humano de cada entidad pública es la responsable de iniciar y sustanciar los sumarios administrativos contra sus servidores, evitando la intervención del Ministerio

En el mismo sentido, las evaluaciones semestrales del desempeño basadas en eficiencia, resultados institucionales y calidad del servicio han sido incorporadas como base válida para iniciar sumarios por deficiencia laboral grave. El artículo 80.1 LOSEP establece un plazo máximo de 30 días para resolver el procedimiento, incluyendo la garantía de defensa del servidor público.

Implicaciones jurídicas y operativas

Descentralización disciplinaria

La reforma transfiere la facultad disciplinaria desde el nivel central (Ministerio del Trabajo) a cada entidad, lo cual agiliza los procesos, pero también genera preocupación por posibles sesgos internos.

Preocupaciones sobre la independencia

Aunque agiliza el procedimiento, expertos y gremios (como la Conasep y FUT) han advertido que la reforma podría reducir garantías laborales e incrementar riesgos de despidos arbitrarios, al eliminar controles externos previo.

La reforma de junio de 2025 a la LOSEP, impulsada por la Ley de Integridad Pública, moderniza el régimen disciplinario al asignar a cada entidad pública la competencia para tramitar sumarios administrativos. Aunque esta medida fortalece la eficiencia institucional, también despierta debate sobre la protección de los derechos laborales y la independencia del proceso disciplinario.